



**COMUNE DI MONTEROTONDO
(Città Metropolitana di Roma)**

Distretto Socio-Sanitario RM 5.1

DISCIPLINARE DI GARA

‘PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU- CUP I64H22000360006 – GARA RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI INDIVIDUATI’

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, con Determinazione a contrarre prop. n. 1361 del 10/12/2025, tale Amministrazione ha approvato apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori relativi a: “RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AL PROGETTO PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA- CUP I64H2200036000””;

DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE

- A) Denominazione: Comune di Monterotondo (RM) in qualità di Comune Capofila del Distretto RM 5.1
- B) Indirizzo: Piazza Angelo Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo (RM)
- C) Codice Fiscale: 80140110588
- D) Partita IVA: 02128361009
- E) Codice NUTS: ITI43
- F) Recapito telefonico: 06909641
- G) Posta elettronica: urp@comune.monterotondo.rm.it
- H) PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it



Link per accedere al sito istituzionale: <https://www.comune.monterotondo.rm.it/home.html>

Link per accedere alla piattaforma di gara: <https://comunemonterotondo.traspares.com/>

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai suddetti punti di contatto:

- Dott.ssa Monica Fiori, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.1 e RUP del progetto:

Telefono: 06 – 90964319

Indirizzo e-mail: monica.fiori@comune.monterotondo.rm.it

- Dott.ssa Giada Stacchiotti, Funzionario Amministrativo Contabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario RM 5.1:

Telefono: 06 – 90964265

Indirizzo e-mail: giada.stacchiotti@comune.monterotondo.rm.it

Orario di apertura: martedì e giovedì dalle ore 09:10 alle 12:10 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica TRASPARE, accessibile all'indirizzo <https://comunemonterotondo.traspares.com/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara; inoltre, lo stesso, avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Con Determinazione a contrarre prop. n. 1361 del 10/12/2025 del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto RM 5.1, è stata approvata l'indizione di una Richiesta Di Offerta su piattaforma TRASPARE per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati *"Ristrutturazione di immobili siti nei comuni di Monterotondo e di Mentana (RM) finalizzata alla realizzazione del Progetto PNRR avviso I-2022 – Missione 5 Componente 2 Linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità"* - CUP n. I64H22000360006.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/10/2025, previa validazione disposta dal RUP comunale incaricato.

La categoria di lavorazioni omogenee consta della categoria prevalente OG1.

L'affidamento avviene mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice degli appalti D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice medesimo.

L'appalto in questione non si ritiene possa attrarre l'interesse di operatori transfrontalieri in virtù del valore stimato e dell'ubicazione specifica degli immobili oggetto dei lavori. Per via dell'importo stimato dei lavori e del fatto che si tratta di interventi puntuali di messa in sicurezza circoscritti ad un ambito territoriale specifico, tali da consentire la partecipazione alla procedura di piccole e medie imprese, non vi è la necessità di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

L'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati prioritariamente a quelli in possesso dei seguenti criteri:



- certificato parità di genere;
- fatturato della ditta;
- personale in organico della ditta;
- vicinanza fornitori per reperimento materiale;
- vicinanza alla discarica per smaltimento rifiuti;

nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del Codice e del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice medesimo - anche con riferimento alle diverse categorie di opere - e tenuto conto altresì di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura entro e non oltre il giorno **07/01/2025** alle ore **11.00**, mediante Piattaforma Traspire raggiungibile al sito <https://comunemonterotondo.traspire.com/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le **comunicazioni** inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma prescelta TRASPARE. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione tramite PEC.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti

sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Considerato che la procedura di cui trattasi riguarda investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Il concorrente può richiedere il soccorso istruttorio **dal 09/01/2026** ore 12.30 al **13/01/2026** ore 12.30, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

5. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Il Comune di Monterotondo, con Decreto Ministeriale n. 98 del 9 maggio 2022 il Comune di Monterotondo è stato ammesso a finanziamento per il progetto: *"PNRR Missione 5 "Inclusione E Coesione", Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale", - Linea Di Investimento 1.2 "Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità" finanziato dall'unione Europea Nextgeneration Eu"*– CUP I64H22000360006 di € 715.000,00 di cui € 380.000,00 per la ristrutturazione di quattro appartamenti destinati alla sopra menzionata - *Linea Di Investimento 1.2 "Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità"*.

Il Comune di Monterotondo (RM) con Deliberazione Giunta Comunale - Atto n. 121 del 30/05/2024 avente ad



oggetto: *“Riserva e destinazione immobili Via Tamigi n. 6 b, Int. 4 / foglio 26 part. 1633 sub 228 e 2, via Fabio Raffaello Giovagnoli n. 21 / foglio 45 part. 192 sub 2, via Italo calvino n. 2 piano ii edificio 1 scala a Int. 7 / foglio 41 part. 2163 sub 61, progetto PNRR missione 5 componente 2 - Linea di Investimento 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità-CUP I64H22000360006, ha individuato n. 3 immobili di edilizia residenziale pubblica da destinare alla menzionata progettualità PNRR, ubicati nel Comune di Monterotondo, per il citato progetto.*

Il Comune di Mentana (RM) con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Mentana - Atto N. 176 DEL 26/09/2024 avente ad oggetto *“Progetto distrettuale PNRR Missione 5 Componente 2 - Linea di Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I64H22000360006- riserva e destinazione bene confiscato alla criminalità organizzata -immobile ubicato in via della Rocca n. 17, censito al NCEU al FG. 13, part. 442, sub. 4”* -, ha destinato altresì n. 1 immobile ubicato nel Comune di Mentana per il citato progetto PNRR.

Il Comune di Monterotondo, in qualità di Comune Capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.1, ha progettato l'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia dei fabbricati identificati al catasto Fabbricati del:

- Comune di Monterotondo, Foglio 45, Particella 99 sub 4, Via Giovagnoli;
- Comune di Monterotondo, Foglio 41, Particella 2163 sub 61, Via Calvino;
- Comune di Monterotondo, Foglio 26, Particella 1633 sub 228-21, Via Tamigi;
- Comune di Mentana, Foglio 13, Particella 442 sub 4, Via della Rocca.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto; le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 299 del 16/10/2025 avente ad oggetto *“PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO LINEA 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI SITI IN MONTEROTONDO – MENTANA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI PERSONE IN AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP N. I64H22000360006”*

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei contratti pubblici si evidenzia che i lavori non sono stati suddivisi in più lotti funzionali, data la tipologia dei lavori stessi, al fine di non introdurre limiti di batteria che avrebbero potuto generare fenomeni di interferenza e conseguenti ritardi nell'approntamento dell'intervento.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Luogo esecuzione:

- Appartamento sito in Monterotondo in Via Giovagnoli n. 11;
- Appartamento sito in Monterotondo in Via Calvino n. 2;
- Appartamento sito in Monterotondo in Via Tamigi n. 6/B;
- Appartamento sito in Mentana in Via Della Rocca n. 17;

Tali abitazioni verranno adeguate a garantire i requisiti di accessibilità, salubrità e sicurezza necessari per accogliere le persone vulnerabili ed in linea con il principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come risulta dalla Relazione Tecnica sul rispetto del principio DNSH, e che i lavori in questione non arrecano danno significativo al raggiungimento dell'obiettivo della "mitigazione dei cambiamenti climatici".

Gli appartamenti sono tutti adiacenti ad altri fabbricati residenziali ad uso abitativo privato.

Gli immobili di Via Giovagnoli N. 11 e Via della Rocca N. 17 sono situati nel centro storico mentre gli altri due, fuori dal centro, lungo strade di percorrenza a discreto flusso veicolare, vicino a spazi collettivi e luoghi di aggregazione sociale, essi sono serviti da mezzi pubblici di trasporto.

6. IMPORTO APPALTO, DURATA E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 188.151,21** (euro *centottantottomilacentocinquantuno/21*) oltre IVA, di cui € 8.128,04 oneri della sicurezza ed € 53.140,26 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i costi stimati per la manodopera sono desumibili dalla tabella seguente:

		euro
A	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 126.882,91
B	costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 53.140,26
C	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.128,04
D	Importo complessivo dell'appalto (a+b+c)	€ 188.151,21

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: EDILIZIA.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

L'importo dei lavori è stato determinato in base al prezzario della Regione Lazio vigente.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria prevalente **OG1 – CLASSIFICA I**

CODICE CPV: Lavori – L1 : **Edifici civili e industriali OG1**

CODICE NUTS LUOGO PRINCIPALE PER ESECUZIONE DEI LAVORI: **IT143**



CODICE ATECO ISTAT : **43 Lavori di costruzione specializzati**

CODICE UNICO DEL PROGETTO (CUP): **64H22000360006**

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub appaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	I	si	€188.151,21 (importo complessivo incluso oneri sicurezza)	100	prevalente	SI
totale				€ 188.151,21	100 %		

IL contratto è stipulato a “corpo”.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 2022, n. 238 nonché sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è consentita, anche nel caso di esecuzione anticipata del contratto, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la revisione dei prezzi. L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il tempo di esecuzione degli interventi è di **60 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, contrariamente a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto, considerati i tempi stringenti riferiti all'attuazione delle attività inerenti al finanziamento PNRR.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, dopo la verifica dei requisiti. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula, dopo la verifica dei requisiti, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice.

Il Comune di Monterotondo, in relazione al D.M. n. 98/2022 e con riferimento al PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, è risultato assegnatario di un finanziamento complessivo di € 715.000,00 di cui € 380.000,00 per costi di investimento.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. Self Cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è poi comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto. All'operatore economico di altro

Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

b) REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, l'operatore economico singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 – classifica I ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'art. 2 del richiamato Allegato II.12.

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

8. DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

9. VERIFICHE DEI REQUISITI

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione se questi sono presenti nel FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, in base a quello posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Si individua quale metodo per l'individuazione delle offerte anomale il seguente: metodo A (scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice). Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per l'Ente, ai sensi dell'art. 50.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui al punto 8 lettera b, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di

commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 8 lettera b solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 100, comma 3. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro due giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15.

13. GARANZIE

L'Amministrazione in ragione dei tempi ristretti per l'espletamento della procedura di gara e della necessità di avviare i lavori nel più breve tempo possibile, ritiene necessario fissare l'importo della garanzia provvisoria nella misura del 1% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 1.881,51, misura ritenuta proporzionata e idonea a garantire adeguatamente l'espletamento della presente procedura.

14. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara è previsto il sopralluogo assistito dal personale della stazione appaltante. Esso sarà svolto previa richiesta da avanzare a cura dell'OE alla e-mail monica.fiori@comune.monterotondo.rm.it, da effettuarsi tra il **29/12/2025** e il **31/12/2025**.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l'OE dovrà versare un contributo all'ANAC pari ad € 18,00 (*euro diciotto/00*) recante evidenza del codice identificativo gara (CIG) della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta, come indicato nella Tabella 1 di seguito riportata.

Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Tabella 1.

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Quota stazioni appaltanti</i>	<i>Quota operatori economici</i>
Inferiore a Euro 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000	Euro 35,00	Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000	Euro 250,00	Euro 18,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000		Euro 33,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000	Euro 410,00	Euro 77,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000		Euro 90,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000	Euro 660,00	Euro 165,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000	Euro 880,00	Euro 220,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000		Euro 560,00

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

- 1 – Documentazione Amministrativa;**
- 2 – Offerta Economica.**

Il termine della presentazione della documentazione è fissato al giorno 09/01/2026 alle ore 9.00.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello A-B-C)

Entro il termine di presentazione indicato nella lettera di invito, l'operatore economico deve caricare a sistema la seguente documentazione:

- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative;
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Modello C- Patto di Integrità;
 - Ricevuta di pagamento ANAC.

Modello A (Domanda di partecipazione - Dichiarazioni sostitutive integrative), redatte in formato elettronico e sottoscritte digitalmente; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale

rappresentante.

La procura può essere presentata mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Nel Modello A l'OE indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla selezione e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020; se quest'ultimo è diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante attesta l'equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti; in ogni caso si impegna a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto.

Compilando il Modello A il concorrente dichiara, tra l'altro:

- (fino all'aggiornamento del DGUE) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Modello B (D.G.U.E.), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.**-Documento di Gara Unico Europeo (**Modello B**) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del d.lgs. 50/2016. Il modello DGUE deve essere redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante con firma digitale.

2. OFFERTA ECONOMICA (Modello D)

L'operatore deve indicare PENA L'ESCLUSIONE:

- il ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera;
- i propri costi della manodopera;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

NON SONO AMMESSE OFFERTE PARI O IN AUMENTO.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Monterotondo il giorno **15/01/2025**.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, nei giorni e agli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito del Comune di Monterotondo nella sezione *‘Amministrazione Trasparente’*.

Il RUP per la sola fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, telematicamente, all'apertura della documentazione amministrativa e a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito/disciplinare di gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dagli atti di gara e dalle altre disposizioni vigenti;
- ad attivare eventualmente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Il seggio di gara procederà, quindi, all'apertura delle offerte economiche, dei soggetti rimasti in gara.

Il RUP, come sopra assistito, procederà alla valutazione della conformità delle offerte alle prescrizioni, ivi compresa l'ammissibilità di eventuali richieste di rettifica ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia risultante dall'applicazione del metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice.

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso percentuale, i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa entro tre giorni dalla richiesta medesima. La richiesta è effettuata tramite la piattaforma telematica di negoziazione.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il seggio di gara procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, tramite piattaforma i ribassi offerti.

Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte "anomale" la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023.

Si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'aggiudicatario tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, si procederà all'annullamento



dell'aggiudicazione e all'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera invito/disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55 comma 1 del Codice), salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice, in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata e con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale e la polizza assicurativa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, fino a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano presentato istanza entro il termine di cui sopra.

La Determinazione Dirigenziale con cui verrà approvato il verbale relativo all'ammissione alla procedura negoziata, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Monterotondo e comunicata ai concorrenti a mezzo PEC.

A tutti i richiedenti non invitati, non verrà data alcuna ulteriore comunicazione.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta pubblica, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del Codice l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta trasmessa all'indirizzo PEC del Comune.

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al TAR del Lazio, entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Tivoli le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

24. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è Danilo Quaglini, mail: dpo@comune.monterotondo.rm.it. – PEC comune.monterotondo.rm@pec.it.

Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Monterotondo e disponibile su richiesta dell'interessato.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), saranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR. I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con



l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei diritti. L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

25. EVENTUALI RICORSI

È possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione degli atti della presente procedura. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono invece di competenza del Tribunale civile di Tivoli.

I riferimenti dei seguenti tribunali sono i seguenti:

a) TAR del LAZIO

Indirizzo: Via Flaminia n. 189, 00196 Roma (RM)

Telefono: 06 328721

PEC: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it



b) TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

Indirizzo: Viale Nicolò Arnaldi n.19, 00019 Tivoli Roma (RM)

Telefono: 0774451708

PEC: prot.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Indirizzo e-mail: tribunale.tivoli@giustizia.it

Monterotondo, 17/12/2025

Il RUP

Dott.ssa Monica Fiori